



**Institui o Código Municipal de
Proteção aos Animais e dá
outras providências**

Capítulo I - Disposições Preliminares

1. Esta lei estabelece o Código de Proteção e Bem-Estar Animal do Município de [nome do município], cujos preceitos aplicam-se à proteção de animais domésticos exóticos e silvestres.

§1º. O animal é reconhecido como ser senciente, dotado da capacidade de experimentar sensações como dor, medo e alegria, sendo merecedor de respeito e proteção contra qualquer forma de crueldade.

2. A violação a quaisquer dos dispositivos desta lei ensejará a lavratura de auto de infração administrativa, com aplicação das sanções pecuniárias a serem estabelecidas pelo Poder Público Municipal, baseados no **Anexo I** desta Lei, sem prejuízo das demais sanções das esferas cíveis e penais, na legislação Estadual e Federal.
3. A fiscalização do cumprimento desta Lei será exercida pelos órgãos municipais competentes, inclusive pela Guarda Civil Municipal, no âmbito de suas atribuições legais.
4. Para efeitos desta lei, considera-se:
 - I. Animal Comunitário: aquele que estabelece laços de dependência e de manutenção com a comunidade em que vive, embora não possua responsável único e definido;



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

- II. Animal doméstico: aquele que por meio de processos tradicionais e sistematizados de manejo zootécnico, tornou-se doméstico tendo características biológicas e comportamentais em estreita dependência do homem, valor afetivo, sendo passível de coabitação e convívio com o homem por característica comportamental de companheirismo e cooperação com a espécie humana;
- III. Animal Silvestre: espécies nativas, migratórias e outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou de suas águas jurisdicionais, e estejam em vida livre ou sob cuidados humanos, não consideradas como espécies da fauna doméstica, ainda que mantidas sob cuidados humanos há diversas gerações
- IV. Maus-tratos: além dos já definidos pelas leis estaduais e federais temos ainda a ação ou omissão que cause dor, sofrimento ou coloque em risco a saúde e a vida de um animal ou grupo de animais, como:
 - a. **abandonar** o animal que esteja sob tutela, deixando-o sem assistência, água, alimento ou abrigo adequados;
 - b. **abusar** sexualmente de animais;
 - c. **agredir** o animal, causar-lhe sofrimento, dano físico ou morte;
 - d. **deixar** de propiciar morte rápida e indolor a animal cuja eutanásia seja necessária e recomendada por médico-veterinário, conforme legislação vigente;
 - e. **empregar** animais como meio de tração ou força motriz para veículos, exceto em atividades esportivas devidamente regulamentadas;
 - f. **explorar** animal com o intuito de coletar hemocomponentes para comercialização ilegal ou irregular;



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

- g. **manter** animal em recinto impróprio, debilitado por falta de alimento ou sem acompanhamento de profissional habilitado, inclusive no caso de criadouros autorizados ou zoológicos;
- h. **manter** o animal acorrentado, atado ou amarrado, permanentemente ou por longos períodos, ou com uso de enforcador;
- i. **obrigar** o animal a realizar trabalho excessivo ou superior as suas forças, ou ainda, submetê-lo a condições ou tratamentos que resultem em sofrimento;
- j. **praticar** outras condutas definidas como maus-tratos pela legislação federal, estadual ou regulamentação municipal.
- k. **privar** o animal de suas necessidades básicas;
- l. **privar** o animal tutelado de alimento ou não fornecê-lo;
- m. **promover** distúrbio psicológico e comportamental em animal;
- n. **provocar** deliberadamente o envenenamento de animal, que resulte ou não em morte;
- o. **realizar** experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos;
- p. **submeter** animais a estampido de fogos de artifício;
- q. **treinar** animal para desenvolver comportamento agressivo contra sua própria espécie ou outra, exceto nos casos dos cães que exercem atividade policial;
- r. **utilizar** animal em confronto ou luta entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes para fins de entretenimento, aposta ou lucro financeiro;



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

- s. **utilizar** dispositivo para aplicação de descargas elétricas que bloqueiem ou provoquem ruídos, movimentos ou ações condizentes com sua espécie.

Capítulo II - Dos Princípios e diretrizes

5. A política municipal de proteção e bem-estar animal será regida pelos seguintes princípios e diretrizes:
- I. Promoção do bem-estar animal, garantindo-lhes vida digna, saúde e proteção contra qualquer forma de crueldade;
 - II. Incentivo à guarda responsável e conscientização da população sobre os deveres e obrigações dos tutores e responsáveis por animais;
 - III. Controle populacional de animais, promovido por meio de programas de castração e identificação;
 - IV. Combate aos maus-tratos e toda forma de abandono de animais, com aplicação de sanções administrativas ao infrator, sem prejuízo das demais sanções vigentes em lei;
 - V. Fomento à educação humanitária e ambiental, com foco na proteção animal e a importância da convivência entre humanos e animais, em todos os níveis de ensino;
 - VI. Reconhecimento do animal como ser senciente, dotado da capacidade para experimentar sensações, como dor e prazer, além de emoções, como medo, alegria e sofrimento, apto a perceber e sentir o mundo ao seu redor.
 - VII. Estímulo à participação da sociedade civil na formulação e execução das políticas de proteção animal;

Capítulo III – Das aplicações específicas

Seção I – Do Registro de Animais



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

6. Os cães e gatos do município, deverão ser identificados e registrados no município, podendo este fazer uso do Sistema Nacional de Animais Domésticos – SINPATINHAS, criado pela Lei Federal nº 15. 046 de 17 de dezembro de 2024;

§1º. O município armazenará dados dos animais residentes no município como base de dados para eventuais casos de abandono, maus-tratos e controle de zoonoses.

§2º. Caberá ao Poder Público Municipal desenvolver o registro de equinos, com implantação de microchip para identificação de animais abandonados e vítimas de maus-tratos.

7. O registro dos animais junto ao poder público deverá ser obrigatório e gratuito.

Seção II – Da identificação e combate aos maus-tratos

8. Toda e qualquer ação que resulte em dor, sofrimento ou coloque em risco a saúde e a vida de um animal ou grupo de animais, não se limitando somente às alíneas do inciso IV do Artigo 4º – desta lei.

Do alojamento inadequado

9. O alojamento de animais em locais inadequados e o acorrentamento de cães e gatos é vedado.

Parágrafo único. Nos casos de impossibilidade temporária por falta de outro meio de contenção, o animal poderá ser aprisionado a uma corrente do tipo “vaivém”, ou similar, devendo o acorrentamento atender às seguintes disposições:

1. Ser temporário;
2. Permitir o deslocamento minimamente adequado do animal;
3. Utilizar coleira compatível com o tamanho e porte do animal, não submetendo a riscos, ferimentos, dores ou angústias;



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

4. Possibilitar ao animal abrigar-se do sol, da chuva e da exposição ao calor ou frio excessivos;
5. Ter disponibilidade de água limpa e oferta de alimentação ao animal;
6. Restringido o contato com outros animais agressivos ou portadores de doenças.

Dos fogos de artifício com estampido

10. É vedada a utilização de fogos de artifício com estampido, minimizando os impactos negativos em animais e pessoas sensíveis o barulho e ruído.
11. Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes acerca da vedação de utilização de fogos de estampido:
 - I. A utilização, queima e soltura de fogos artifício com estampido, ou ainda artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora é vedada em todo o território do município.
 - II. Qualquer pessoa natural ou jurídica que utilizar, soltar ou queimar, fogos de artifício com estampido, será responsabilizada na forma da lei Municipal, Estadual e Federal;
 - III. O evento que utilizar artefatos pirotécnicos ou fogos de artifício com estampido terá sua licença de funcionamento cassada imediatamente, e os organizadores serão responsabilizados conforme o **Anexo I** desta lei, não obstante a qualquer sanção Estadual e Federal;
 - IV. Excetuam-se das vedações de que trata este artigo os artefatos pirotécnicos visuais que não produzem ruído, podendo o Poder Público Municipal estabelecer áreas específicas, bem como horários e condições para sua utilização, em eventos públicos ou privados;
 - V. Serão realizadas campanhas de conscientização sobre malefícios e perigos relacionados aos fogos de artifício com estampido para



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

animais e pessoas sensíveis, com incentivo a realização de denúncias de infrações e adoção de alternativas silenciosas.

12. O município promoverá campanhas permanentes de conscientização e combate aos maus-tratos contra animais, incentivando a denúncia e a fiscalização.
13. São diretrizes das campanhas de combate aos maus-tratos aos animais:
 - I. As campanhas terão o objetivo de educar e informar a população sobre o que configura uma ação ou omissão de maus-tratos a animais, as leis vigentes e como denunciar pelos mais diversos meios de comunicação;
 - II. O Município poderá estabelecer canais de denúncias acessíveis e eficientes, para que a população possa reportar casos de maus-tratos de forma segura e anônima, quando necessário;
 - III. As ações de fiscalização deverão ser realizadas em conjunto com órgãos competentes, como as autoridades policiais e membros do Ministério Público, para apuração de denúncias e a devida aplicação das sanções previstas em lei aos infratores;
 - IV. As campanhas deverão abordar a importância da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 – Lei de Crimes Ambientais, além das Leis Estaduais que preveem as penalidades para quem maltratar animais, especialmente cães e gatos.

Parágrafo único. O servidor municipal, como agente público, poderá exercer o papel de agente fiscalizador devendo, estar acompanhado da autoridade policial quando necessária qualquer incursão ou abordagem em que haja constatação de flagrante ato infracional.

Seção III – Dos Animais em Eventos e Festas

14. A participação de animais em eventos e festas no Município será regulamentada visando a proteção e o bem-estar dos animais envolvidos.



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

15. Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes e obrigações para a realização de eventos com a participação de animais:
- I. Todo evento em que houver a participação de animais, deverá contar com responsável técnico veterinário para o acompanhamento de todas as atividades e protocolos;
 - II. É proibida a distribuição de animais vivos, a título de brinde, promoção ou sorteio, em eventos públicos ou privados no município;
 - III. A utilização de animais em eventos e festas deverá ser previamente autorizada pelo órgão municipal competente, que avaliará as condições de bem-estar, segurança e saúde dos animais;
 - IV. Os organizadores de eventos com presença de animais deverão garantir condições adequadas de alojamento, alimentação, hidratação, descanso e atendimento veterinário, além de assegurar que os animais não sejam submetidos a estresse, medo ou dor.

Parágrafo Único: O descumprimento a qualquer disposição estabelecida nos incisos deste artigo resultará em infração administrativa com aplicação de multa, disposta no Anexo I desta Lei, além da apreensão dos animais e perda da tutela do animal, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação Estadual e Federal vigente.

Seção IV – Do plano de Substituição de equinos

16. Fica estabelecida a criação Plano de substituição de carroças e veículos de tração animal, que visa proibir gradativamente a circulação de veículos que dependam de tração animal no Município.
17. O Plano promoverá a transição e a capacitação dos atuais condutores de carroças para o uso de veículos de tração mecânica ou elétrica ou sua realocação no mercado de trabalho.

§1º. obrigar animais de tração a realizar trabalhos excessivos, percursos de longas distâncias sem descanso e água, ou submetê-los a agressões



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

constitui maus-tratos com infração e multa estabelecida no **anexo I** desta Lei.

§2º. Os equinos deverão possuir microchip de identificação implantado com o objetivo de identificar o responsável em caso de abandono, maus-tratos, furto, roubo, ou fuga do animal.

Seção V – Dos animais comunitários

18. Os animais comunitários são reconhecidos e protegidos no âmbito do Município, com o objetivo de garantir seu bem-estar e a convivência harmoniosa com a comunidade.

Parágrafo único. O animal comunitário deverá, obrigatoriamente, ser castrado.

19. Ficam observadas as seguintes permissões e diretrizes que dispõem sobre o respeito e a proteção de animais comunitários:
- I. Fica autorizada a colocação de abrigos, comedouros e bebedouros para os animais comunitários em áreas públicas, desde que mantidos em condições de higiene, além de não obstruir o trânsito de pessoas e dos veículos;
 - II. O Município poderá promover o incentivo e a criação de programas de cuidados para animais comunitários em parceria com a sociedade civil, informando sobre a proteção, o dever de combater ações de maus-tratos, a importância da alimentação, da castração, da vacinação e da identificação destes animais;
 - III. É vedada qualquer ação que configure maus-tratos ou abandono de animais comunitários, sujeitando o infrator às penalidades previstas no **Anexo I** desta Lei, não obstante as penalidades imposta pela legislação Estadual e Federal.

§1º. O município poderá promover parcerias com entidades privadas para o desenvolvimento e distribuição de abrigos para animais comunitários, respeitada as normas legais vigentes.



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

§2º. Remover, destruir, inutilizar, roubar ou furtar abrigos, comedouros e bebedouros estabelecidos e destinados aos animais comunitários, configura maus-tratos, sujeitando o infrator às penalidades impostas pela lei no âmbito administrativo, cível e penal.

Seção VI - Da Adoção Responsável

20. A adoção responsável de animais no Município será regida pelos princípios da adoção responsável, visando garantir o bem-estar do animal e a compatibilidade com o perfil do adotante. Para tanto, serão estabelecidas as seguintes diretrizes:

- I. Os animais disponíveis para adoção deverão estar devidamente vacinados, vermifugados, castrados e com implantação de microchip de identificação;
- II. Todos os cães e gatos deverão estar registrados no Sistema Nacional de Animais Domésticos – SINPATINHAS, criado pela Lei Federal nº 15. 046 de 17 de dezembro de 2024;
- III. O Município poderá promover feiras de adoção e campanhas de conscientização sobre a importância da adoção responsável, em parceria com organizações da sociedade civil e protetores independentes;
- IV. O Município poderá manter o armazenamento das informações dos animais e seus adotantes em registro próprio sob sua administração e manutenção, independente do registro obrigatório, estabelecido no inciso II deste artigo.

Seção VII – Da Castração

21. Os programas de castração gratuita ou a baixo custo para cães e gatos serão desenvolvidos pelo Município, com o objetivo de promover a prevenção de doenças e controle populacional.



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

Parágrafo único. No ato da castração de animais, deverá ser providenciada a implantação de microchip de identificação do animal, com registro no sistema de informação integrada (SINPATINHAS).

22. São diretrizes para execução dos programas de castração do município:

- I. Prioritariamente serão atendidos os animais de rua, animais comunitários e pertencentes às famílias de baixa renda;
- II. O Município poderá firmar parcerias com organizações da sociedade civil voltadas ao trabalho de proteção e bem-estar animal, clínicas veterinárias, universidades para a realização das castrações, garantindo a qualidade e segurança dos procedimentos;
- III. As entidades dispostas no inciso II deste artigo deverão providenciar a inclusão dos dados e informações no Castrômetro Animal com os dados dos animais castrados, garantindo a atualização e a fidedignidade das informações;
- IV. Serão realizadas campanhas de conscientização sobre a importância da castração para o controle populacional, a prevenção de doenças e o abandono de animais;
- V. O Município poderá estabelecer metas anuais de castração, visando o controle efetivo da população de cães e gatos no território municipal.

Seção VIII – Do Castrômetro

23. Fica instituído o Castrômetro Animal no Município, para registro e acompanhamento das castrações realizadas, visando o monitoramento e a avaliação das políticas de controle populacional de animais domésticos.
24. São estabelecidas as seguintes diretrizes para o desenvolvimento do Castrômetro de animais.
 - I. O Castrômetro Animal é um sistema de registro e armazenamento de dados sobre as castrações de animais domésticos realizadas no



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

Município, incluindo informações como espécie, raça, sexo, idade, local da castração e identificação do responsável pelo procedimento.

- II. No ato da castração dos animais, deverá ser implantado microchip de identificação e criação do cadastro do animal no SINPATINHAS ou no sistema de registro animal municipal, caso ainda não tenha sido realizado anteriormente;
- III. Os dados do Castrômetro Animal serão utilizados para a elaboração de relatórios periódicos sobre o controle populacional de animais no Município, auxiliando na formulação e no aprimoramento das políticas públicas de proteção animal;
- IV. O Município poderá divulgar os dados consolidados do Castrômetro Animal para a população, de forma a promover a transparência e o engajamento da sociedade na causa animal.

Seção IX - Do Cadastro de Protetores e Entidades de Proteção de Animais

25. Fica criado o Cadastro Municipal de Protetores Independentes e Entidades de Proteção de Animais, para a identificar e apoiar indivíduos e organizações que atuam na proteção e resgate de animais.
26. O cadastro de protetores independentes possui as seguintes diretrizes:
 - I. Mapeamento dos protetores independentes e entidades de proteção animal que atuam no Município, facilitando a comunicação, o apoio e a parceria com o Poder Público;
 - II. Para cadastramento, deverão apresentados documentos que comprovem sua atuação na causa animal com histórico de resgates, adoções, participação em campanhas e comprovante de residência no município;
 - III. O Município poderá oferecer apoio aos protetores cadastrados por meio de:



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

- a. Acesso prioritário a programas de castração e vacinação de animais resgatados;
 - b. Orientação técnica e jurídica sobre a legislação que trata do bem-estar e da proteção aos animais e os procedimentos de denúncia em caso de maus-tratos;
 - c. Incentivo à participação em programas de banco de ração e utensílios para animais domésticos;
- IV. O Cadastro de Protetores será público e acessível, de acordo com as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e poderá ser utilizado para a divulgação de animais para adoção e a promoção de eventos relacionados à proteção animal.
- V. O protetor independente, cadastrado junto ao município, que violar as normas e regulamentos estabelecidos, será excluído dos programas em que estiver participando e estará sujeito as sanções previstas em lei das esferas administrativas, cíveis e criminais.

Seção X - Do Banco de Ração Farmácia veterinária

27. Fica instituído o Banco de Ração e Utensílios para animais no Município, com o objetivo de arrecadar e distribuir doações para animais em situação de vulnerabilidade, vinculado ao Fundo Social do Município.
28. O Banco de Ração e Utensílios possuem as seguintes diretrizes:
- I. Recebimento de doações de ração, medicamentos, coleiras, guias, casinhas, cobertores e demais utensílios destinados ao bem-estar animal;
 - II. Distribuição dos itens arrecadados prioritariamente destinados aos protetores independentes, organizações da sociedade civil que atuem na proteção de animais e apoio a famílias de baixa renda que possuem animais, mediante cadastro e comprovação de necessidade;



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

- III. O município poderá desenvolver e firmar parcerias com empresas, estabelecimentos comerciais e a sociedade civil para a arrecadação de doações e a divulgação do programa;
- IV. Incentivo a doação de alimentos para consumo animal que não possa ser comercializado, mas que ainda possua tempo hábil para uso e consumo, evitando o desperdício.

Parágrafo único. O Banco de Ração possui caráter assistencial, sendo vedada a comercialização dos produtos arrecadados sob pena de responsabilização criminal caracterizada pelo desvio de recursos públicos, sem prejuízo às demais sanções cabíveis.

Seção XI - Farmácia veterinária popular

- 29. Fica estabelecida a criação, o controle e a fiscalização da Farmácia Veterinária Popular.
- 30. A Farmácia Veterinária Popular consiste em estabelecimento farmacêutico privado que mediante convênio firmado com o município, comercializa na forma de varejo, diretamente ao consumidor, medicamentos de uso veterinário de animais domésticos, com preços subsidiados pelo poder público.

Parágrafo único. Entende-se por medicamentos de uso veterinário de animais domésticos todos aqueles preparados a partir de fórmula de natureza química, farmacêutica, biológica ou mista, com propriedades definidas e destinados a prevenir, diagnosticar ou tratar doenças de animais domésticos voltados à manutenção da higiene animal.

- 31. O rol de medicamentos a serem disponibilizados pela Farmácia Veterinária Popular deve ser definido em regulamento, considerando-se as evidências epidemiológicas, recorrência e prevalência de doenças.
- 32. A produção dos medicamentos de uso veterinário de animais domésticos oferecidos pela farmácia é de responsabilidade dos laboratórios públicos



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

e privados, autorizados pelo Estado, devendo se submeter à fiscalização regular e periódica.

33. A Farmácia Veterinária Popular do Município deve atender às exigências impostas para o funcionamento de qualquer estabelecimento farmacêutico e deve contar com a presença de no mínimo, um profissional médico veterinário habilitado.
34. O Poder Público, para a consecução dos fins previstos nesta Lei, pode celebrar convênios ou parcerias com clínicas veterinárias, pet shops, entidades de proteção animal, organizações não-governamentais, universidades, profissionais veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades de classe.

Seção XII - Da Educação nas Escolas

35. O Município promoverá inclusão de temas relacionados a proteção e ao bem-estar de animais e incentivará a adoção de métodos de contenção mais humanitários e seguros.
36. São diretrizes para a inclusão dos temas e campanhas relacionados a proteção e ao bem-estar de animais nas escolas do Município:
 - I. A educação sobre proteção animal será abordada de forma transversal e interdisciplinar, em todas as etapas da educação básica, visando desenvolver nos alunos o respeito, a empatia e a responsabilidade para com os animais;
 - II. Os temas abordados incluirão:
 - a. Direito dos animais e legislação pertinente;
 - b. Guarda responsável e prevenção do abandono;
 - c. Identificação e denúncia de maus-tratos;
 - d. Importância da castração e vacinação;
 - e. Conveniência harmoniosa com animais comunitários e silvestres.
 - III. O Município poderá desenvolver materiais didáticos específicos, promover palestras, workshops, visitas a abrigos de animais e outras atividades educativas, em parceria com entidades e



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

organizações da sociedade civil, protetores e profissionais da área, bem como órgãos públicos da esfera Estadual, Federal e de demais municípios;

- IV. Será incentivada a participação de alunos e professores em projetos e ações de proteção animal, estimulando o protagonismo e o engajamento da comunidade escolar na causa.

Seção XIII – Do Fundo Municipal

37. Fica criado o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, com o objetivo de captar e gerir recursos financeiros destinados ao financiamento de ações e programas de proteção e bem-estar animal.
38. O Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal será estabelecido com base nas seguintes diretrizes:
- I. O Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal será gerido por um comitê curador, composto por representantes do Poder Executivo Municipal, com participação da sociedade civil, garantindo a transparência de e correta aplicação de recursos;
 - II. Os recursos poderão ser provenientes de:
 - a. Dotações orçamentárias do Município;
 - b. Doações de pessoas físicas e jurídicas;
 - c. Convênios, acordos e termos de parceria com órgãos e entidades públicas e privadas.
 - d. Multas aplicadas em decorrência de infrações à legislação de proteção animal.
 - III. Os recursos do Fundo serão destinados a financiar:
 - a. Programas de castração e vacinação de animais;



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

- b. Campanhas de conscientização sobre a guarda responsável e combate aos maus-tratos.
 - c. Apoio a abrigos, protetores independentes e santuários de animais;
 - d. Atendimento veterinário e resgate de animais em situação de risco.
 - e. Outras ações e projetos voltados à proteção e ao bem-estar animal.
- IV. A prestação de contas do Fundo será realizada anualmente, com a divulgação de relatórios detalhados sobre a arrecadação e a aplicação dos recursos, garantindo a publicidade e o controle social.

Seção XIV – Da Semana de Conscientização

39. Fica instituída a Semana Municipal de Conscientização sobre a Proteção animal, a ser realizada anualmente, com o objetivo de promover a educação e a sensibilização da população.
40. A semana de conscientização será realizada em período a ser definido pelo Poder Executivo Municipal, preferencialmente em datas que remetam a eventos importantes da causa animal, com a realização de:
- I. Palestras, workshops sobre guarda responsável, prevenção de maus-tratos, adoção e bem-estar animal;
 - II. Feiras de adoção de animais;
 - III. Campanhas de vacinação e castração;
 - IV. Divulgação de informações sobre a legislação de proteção animal e os canais de denúncia;
 - V. Eventos culturais e artísticos com temática animal.



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

§1º. Poderá ser firmada parceria com escolas universidades, Organizações da sociedade civil, protetores independentes e demais entidades para a realização das atividades da Semana de Conscientização.

§2º. Será incentivada a participação da comunidade em geral, por meio de ações voluntárias e da divulgação das atividades da Semana.

Seção XV – Do Conselho de bem-estar e proteção animal

41. Fica criado o Conselho Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal, órgão consultivo e deliberativo, com a finalidade de formular, acompanhar e fiscalizar as políticas públicas de proteção animal.
42. O conselho será estabelecido com base nas seguintes diretrizes:
 - I. O Conselho será composto por representantes do Poder Executivo Municipal, de entidades de proteção animal, de médicos veterinários, universidades e da sociedade civil organizada, garantindo a pluralidade e a representatividade;
 - II. As atribuições do Conselho incluirão a elaboração de planos e programas de proteção animal, a proposição de normas e regulamentos, o acompanhamento da execução das políticas públicas e a fiscalização do cumprimento da legislação.
 - III. O conselho terá autonomia para definir seu regimento interno e suas formas de atuação, buscando a participação ativa de todos os seus membros e a transparência de suas ações.
 - IV. É preservada a garantia a infraestrutura e os recursos necessários para o funcionamento do Conselho, incluindo espaço físico, equipamentos e apoio administrativo.
 - V. Os cargos e atribuições do conselho não farão jus a qualquer percepção pecuniária, nem vínculo empregatício com o município.



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

43. O Município atuará na fiscalização e promoção de campanhas específicas de conscientização sobre os malefícios do acorrentamento de animais incentivando a adoção de métodos humanitários e seguros.

Capítulo IV – Disposições Finais

44. Fica estabelecido o mês de maio como o “Mês da Saúde Animal, no calendário oficial do Município, com a realização de atividades e campanhas estabelecidas por este código.
45. O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no que couber, estabelecendo as medidas reparadoras de danos mais eficazes, além da respectiva valoração das penalidades de que tratam os artigos desta lei.
46. Esta Lei Municipal obedecerá aos princípios, diretrizes e as finalidades impostas pelas Leis Estaduais nº 17.972, de 10 de julho de 2024, e nº 11.977, de 25 de agosto de 2005, além da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, bem como todas as demais legislações de âmbito Estadual e Federal cabíveis e por ela aplicadas, obrigatoriamente.
47. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
48. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

ANEXO I – PENALIDADES

São penalidades impostas pelo descumprimento ou violação ao disposto nesta Lei.

Para a fixação da multa, a autoridade competente considerará a gravidade da conduta, a extensão do dano e a reprovabilidade da ação.



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

Da Identificação e combate aos maus-tratos:

Artigo 1º - Praticar o ato de abuso, maus-tratos, ferir mutilar, animais silvestres, domésticos, domesticados e exóticos, conforme previsão do Artigo 8º –desta lei Multa de R\$ 6.000,00 a R\$ 50.000,00 (mil a cinquenta mil reais) por indivíduo.

§1º. O abandono de animais de grande porte, equinos, bovinos, asininos, resultará em multa de valor multiplicado por dez.

§2º. Responderá por danos o tutor do animal de grande porte que ocasionar prejuízos, além da aplicação de multa de obrigatoriedade de restituição do valor das despesas do prejudicado.

Dos animais comunitários:

Artigo 2º. A violação do Artigo 19 – desta Lei ensejará:

- I. Advertência com prazo de 10 (dez) dias para a reparação do dano, sob pena de multa mínima do valor de R\$ 1.500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento do prazo;
- II. Em caso de reincidência, deverá ser aplicada multa no valor mínimo de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), além do custeio da reparação do dano.

Dos animais em eventos e festas

Artigo 3º. O descumprimento das normas estabelecidas no Artigo 15 –desta Lei, resultará na cassação das licenças e alvarás, cumuladas às seguintes sanções respectivamente:

- I. A ausência de técnico veterinário responsável – multa no valor mínimo de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) por indivíduo além da apreensão dos animais.
- II. Distribuição de animais vivos a título de brinde – multa no valor mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), apreensão e perda definitiva da tutela dos animais.
- III. Ausência de autorização municipal competente – multa de R\$ 10.000,00 a R\$100.000,00 (dez a cem mil reais) apreensão e perda definitiva da tutela dos animais, cassação de licenças e alvarás, além



GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA

da suspensão de realização de eventos pelo período de 10 (dez) anos em todo o município.

- IV. O descumprimento ao estabelecido no inciso IV do Artigo 15 —, resultará na aplicação de penalidade por maus-tratos aos animais de forma cumulativa, considerando o valor mínimo de R\$10.000,00 (dez mil reais) por violação ao bem-estar animal e mais R\$10.000,00 (dez mil reais) por animal afetado.

Do Banco de Ração

Artigo 4º. A comercialização dos produtos arrecadados pelo Banco de Ração ensejará a abertura de procedimento disciplinar com imediato afastamento do servidor público, sob pena de responsabilização criminal e ressarcimento ao município.

Do alojamento inadequado e proibição do uso de correntes

Artigo 5º. Qualquer violação aos itens contidos no Parágrafo Único do Artigo 9º —desta lei resultará em apreensão do animal, perda da tutela do animal e multa cumulativa no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) por item violado, cumulando em um valor máximo de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser aplicado por cada animal tutelado.

§1º A reincidência resultará no impedimento de tutelar animais pelo período de 10 (dez) anos.

§2º. A pessoa impedida de tutelar animais pelo parágrafo anterior, e ainda assim o fizer, terá o animal apreendido e multado no valor mínimo de R\$10.000,00 (dez mil reais).

Dos fogos de artifício

Artigo 6º. Aquele que utilizar artefatos pirotécnicos ou fogos de artifício com estampido terá sua licença de funcionamento cassada imediatamente, quando tratar-se de Pessoa Jurídica.

Parágrafo único. No caso de Pessoa Natural, será aplicada multa no valor mínimo de R\$10.000,00 (dez mil reais), sendo dobrada a cada reincidência havida no prazo de 5 (cinco) anos.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO



RAFAEL SARAIVA
DEPUTADO ESTADUAL

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA
